Затверджено:
Протоколом установчих зборів засновників
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ФОНД ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ»
від 22.04.2022

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОНД ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ»

м. Київ — 2022 рік

СТАТТЯ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОНД ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ» є благодійною організацією – юридичною особою приватного права, яку створено її Засновниками та яка керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Законом України «Про волонтерську діяльність», Цивільним кодексом України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

1.2. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОНД ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ» (далі – Фонд) створено у виді благодійного фонду, який діє на підставі статуту (далі – Статут), має Учасників та управляється Учасниками, які можуть, але не зобов'язані передавати Фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Активи Фонду можуть формуватися Учасниками та/або іншими благодійниками.

1.3. Фонд вважається створеним та набуває прав та обов'язків юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.4. Фонд є некомерційною організацією, яка не має на меті одержання і розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.5. Фонд створено на невизначений строк.

1.6. Повне найменування Фонду:
Українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОНД ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ»
Англійською мовою: CHARITABLE ORGANIZATION «CHARITY FOUNDATION «CHORNOBYL NUCLEAR SAFETY SCIENCE FUND»

1.7. Скорочене найменування Фонду:
Українською мовою: БО «БФ «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОНД ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ»
Англійською мовою: CO «CF «CHORNOBYL NUCLEAR SAFETY SCIENCE FUND»

1.8. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, добросовісності, гуманізму та милосердя, спільності інтересів та рівності прав учасників Фонду, прозорості та відкритості, добровільності, самоврядування та співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, благодійними організаціями, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами в межах, передбачених чинним законодавством України.

1.9. Фонд від власного імені набуває особисті немайнові та майнові права, виступає учасником правовідносин, може бути позивачем та відповідачем в суді, відкриває рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах.

1.10. Фонд може мати круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки зі своїм найменуванням, власну символіку.

1.11. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями в межах свого майна, на яке відповідно до чинного законодавства України, може бути накладене стягнення.

1.12. Учасники Фонду не несуть відповідальності за зобов'язаннями Фонду, як і Фонд не несе

відповідальності за зобов'язаннями учасників Фонду.

1.13. Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів, а держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Фонду.

1.14. На працівників Фонду поширюється чинне законодавство України про працю, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

1.15. Фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об'єднань, здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.

1.16. Фонд має інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

1.17. Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки та бенефіціарів благодійної діяльності в цьому Статуті, благодійних програмах або інших внутрішніх положеннях Фонду та рішеннях органів управління Фонду.

СТАТТЯ 2
МЕТА ФОНДУ. ПРЕДМЕТ, СФЕРИ, ЦІЛІ ТА ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Основною метою Фонду є здійснення благодійної діяльності у сферах, визначених цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Фонду є об'єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб по наданню благодійної допомоги набувачам такої благодійної допомоги (бенефіціарам).

2.3. **Сферами благодійної діяльності Фонду є:**

2.3.1. ліквідація наслідків військової окупації Російською Федерацією території зони відчуження Чорнобильської АЕС, допомога постраждалим науковим установам, які проводять дослідження на ядерних об'єктах України;

2.3.2. відновлення лабораторних та офісних приміщень, а також гуртожитків Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України (ІПБ АЕС НАН України), які знаходяться в місті Чорнобилі і персонал яких виконує роботи з науково-технічного супроводу перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему, зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами тощо, а саме:

- 2.3.2.1. ремонт будівель ІПБ АЕС НАН України (розробка проекту відновлювальних робіт, ремонт покрівлі, демонтаж пошкоджених вікон і дверей та їх заміна на нові, встановлення нових дверних замків, відновлення наливних полів та ін. відновлювальні й будівельні роботи згідно проекту);
- 2.3.2.2. відновлення інфраструктури (теплопостачання, енергопостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція, протипожежна безпека, телефонний зв'язок, відеоспостереження, сховищ джерел іонізуючого випромінювання, фізичний захист);
- 2.3.2.3. ремонт або придбання нового лабораторного обладнання для лабораторій спектрометрії, радіохімії, матеріалознавства, ядерної та радіаційної безпеки, радіоекології;
- 2.3.2.4. придбання комп'ютерних серверів, розрахункових робочих станцій, ноутбуків та іншого обладнання для відновлення комп'ютерної мережі;
- 2.3.2.5. придбання спеціальної автотранспортної техніки для транспортування персоналу та обладнання, мобільного моніторингу радіаційного стану природнього середовища,

перевезення радіоактивних зразків, РАВ і джерел іонізуючого випромінювання;
2.3.2.6. роботи з відновлення ліцензій та інших документів системи якості;
2.3.2.7. придбання лабораторної та офісної меблі, а також меблі для гуртожитків;
2.3.2.8. утеплення стін фасадів будинків ІПБ АЕС НАН України;
2.3.2.9. створення системи альтернативного опалення
2.3.2.10. виконання досліджень з наукових напрямків роботи ІПБ АЕС НАН України.

2.3.3 Пріоритетними сферами благодійної діяльності Фонду є сфери, визначені в п. п. 2.3.2.1.-2.3.2.5. ст. 2 цього Статуту.

2.4. **Цілями благодійної діяльності Фонду є** надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (в першу чергу Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України) у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток та підтримка цих сфер у суспільних інтересах, зокрема, через реалізацію наступних напрямків діяльності:

2.4.1. у сфері техногенної безпеки держави:

2.4.1.1. підтримання Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» та інших підприємств, розташованих в зоні відчуження та виконуючих дослідницькі роботи, від негативних наслідків військових дій країни агресора;

2.4.2. у сферах освіти, науки та наукових досліджень:

2.4.2.1. сприяння розвитку науки та освіти, зокрема, участь у розробці та реалізації програм в галузі освіти та науки щодо розвитку ф впровадженню нових технологій з використання ядерної енергії в мирних цілях;

2.4.2.2. пошук, підбір та розвиток обдарованої і талановитої молоді, сприяння створенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей;

2.4.2.3. надання допомоги студентам, а також молодим ученим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам в галузі науки та освіти;

2.4.2.4. сприяння формуванню та гармонійному розвитку особистості на основі традиційних морально-етичних цінностей;

2.4.2.5. створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку молоді;

2.4.2.6. сприяння здобуттю молоддю первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

2.4.2.7. сприяння задоволенню потреб молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

2.4.2.8. здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи у сфері освіти та науки;

2.4.2.9. інші напрямки благодійної діяльності у сферах освіти, науки та наукових досліджень;

2.4.3. у соціальній сфері (соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги):

2.4.3.1. надання благодійної допомоги постраждалим внаслідок збройних конфліктів, співробітникам ІПБ АЕС НАН України, які опинились в складних життєвих обставинах;

2.4.3.2. сприяння добровільній, безкорисливій, соціально спрямованій, неприбутковій діяльності, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги;

2.4.3.3. надання допомоги малозабезпеченим особам, людям похилого віку (в тому числі ветеранам війни, ветеранам праці), особам, які мають тимчасовий притулок та іншим соціально вразливим та соціально незахищеним категоріям співробітників ІПБ АЕС НАН України;

2.4.3.4. сприяння створенню умов для надання психологічної та медичної допомоги співробітникам ІПБ АЕС НАН України;

2.4.3.5. інші напрямки благодійної діяльності у соціальній сфері;

2.4.4. у сферах охорони праці, здоров'я, спорту та фізичної культури:

2.4.4.1. формування у співробітників ІПБ АЕС НАН України свідомого та відповідального ставлення до власного здоров'я, навичок безпечної поведінки;

2.4.4.2. участь в розробці та реалізації програм в галузі охорони праці і здоров'я;

2.4.4.3. участь в розробці та реалізації програм в галузі фізичної культури та спорту;

2.4.4.4. залучення співробітників ІПБ АЕС НАН України до занять масовим спортом, що створює необхідні умови для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля молодих співробітників, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя;

2.4.4.5. сприяння створенню фізкультурно-оздоровчого центру в ІПБ АЕС НАН України;

2.4.5. в інших сферах:

2.4.5.1. надання допомоги в підготовці до друку і типографський друк монографій та інш. наукових видань, розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України;

2.4.5.2. залучення фізичних та юридичних осіб до участі у благодійній діяльності Фонду;

2.4.5.3. проведення благодійних акцій і масових заходів, кампаній по збиранню пожертвувань, благодійних лотерей і аукціонів щодо реалізації майна, яке надійшло від благодійників з метою подальшого використання одержаних коштів для реалізації мети, цілей та напрямів діяльності Фонду, визначених цим Статутом, а також для фінансування видатків на утримання Фонду;

2.4.5.4. сприяння розвитку міжнародних відносин, взаємозв'язків та співробітництва з науковими, громадськими та благодійними організаціями і фізичними особами в Україні та за її межами, вивчення їх досвіду, обмін досвідом;

2.4.5.5. фінансова допомога науковим співробітникам при їх відрядженні до національних й закордонних установ, якщо ці відрядження повязані з роботами ІПБ АЕС НАН України;

2.4.5.6. залучення благодійних внесків громадян України та іноземних громадян, організацій, юридичних осіб у вигляді грошових коштів та майна;

2.4.5.7. здійснення іншої благодійної діяльності в інтересах суспільства та інших напрямків в межах основної мети Фонду, які не суперечать чинному законодавству України.

2.5. Для досягнення своїх статутних цілей та реалізації напрямків благодійної діяльності, передбачених цим Статутом, Фонд на власний розсуд може здійснювати будь-який з наступних видів благодійної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України:

2.5.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

2.5.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

2.5.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

2.5.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

2.5.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

2.5.6. публічний збір благодійних пожертв;

2.5.7. управління благодійними ендавментами;

2.5.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

2.5.9. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

2.6. Відшкодування Фондом витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, визначених у п. 2.6. ст. 2 цього Статуту, також є благодійною діяльністю Фонду.

2.7. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від Фонду не може бути підставою для обмеження або припинення будь-яких інших видів допомоги, витрат чи пільг, визначених законами України.

2.8. Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

СТАТТЯ 3
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

3.1. Фонд має право:

3.1.1. здійснювати благодійну діяльність самостійно та (або) спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України;

3.1.2. створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення);

3.1.3. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертви, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цієї пожертви;

3.1.4. здійснювати благодійні пожертви, видавати благодійні гранти, проводити публічні збори благодійних пожертв, встановлювати благодійні сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна, здійснювати меценатську діяльність в порядку передбаченому чинним законодавством України;

3.1.5. самостійно визначати набувачів, форми, об'єкти та обсяги благодійної допомоги;

3.1.6. обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як України, так і в інших державах;

3.1.7. реалізовувати власні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій, які не суперечать статутним цілям Фонду;

3.1.8. організовувати збір, залучати добровільні внески та благодійні пожертви фізичних і юридичних осіб України та іноземних держав, міжнародних організацій, у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності Фонду;

3.1.9. відкривати рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах;

3.1.10. проводити благодійні лотереї, благодійні кампанії по збору благодійних пожертв, благодійні аукціони, інші благодійні заходи;

3.1.11. засновувати юридичні особи виключно для забезпечення здійснення благодійної діяльності та досягнення цілей, визначених цим Статутом;

3.1.12. здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду;

3.1.13. засновувати засоби масової інформації виключно для забезпечення здійснення благодійної діяльності та досягнення статутних цілей Фонду;

3.1.14. мати власну символіку, популяризувати своє ім'я (назву), символіку тощо;

3.1.15. набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами, об'єктами інтелектуальної власності тощо, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

3.1.16. укладати з будь-якими фізичними та юридичними особами правочини, що не суперечать цілям благодійної діяльності Фонду, цьому Статуту та чинному законодавству України;

3.1.17. отримувати гуманітарну допомогу для цілей, визначених цим Статутом, в порядку, та з дотриманням всіх умов, визначених чинним законодавством України;

3.1.18. здійснювати міжнародні зв'язки, у тому числі реалізовувати спільні проекти із міжнародними благодійними організаціями;

3.1.19. виготовляти та поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фото- продукцію, в тому числі сувенірну продукцію для досягнення статутних цілей Фонду;

3.1.20. організовувати, фінансувати та брати активну участь у соціальних, спортивних, освітніх, наукових, культурних, творчих заходах, проектах, акціях милосердя тощо;

3.1.21. організовувати дозвілля дітей та молоді;

3.1.22. організовувати відпочинок і оздоровлення громадян в Україні та за її межами;

3.1.23. залучати та організовувати роботу волонтерів.

3.2. Обов'язки Фонду:

3.2.1. забезпечувати виконання своїх статутних цілей;

3.2.2. забезпечувати вільний доступ до звітності Фонду у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3.2.3. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

СТАТТЯ 4
ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ФОНДІ.

4.1. Засновниками (Учасниками) Фонду є наступні фізичні особи:

громадянин України Деренговський Валерій Володимирович,

громадянин України Краснов Віктор Олександрович,

громадянка України Кудін Євгенія Миколаївна,

громадянин України Рудько Володимир Михайлович.

4.2. Засновники Фонду є його Учасниками з моменту створення Фонду.

4.3. Іншими Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи приватного права, які поділяють мету діяльності Фонду, дотримуються статуту Фонду, надають Фонду матеріальну підтримку або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації статутних цілей Фонду, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь в діяльності Фонду.

4.4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права не можуть бути Учасниками Фонду.

4.5. Особи, які не є Засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу Учасників Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом.

4.6. Особа, яка відповідає вимогам, установленим в п. 4.3. цього Статуту, та прийняла рішення стати Учасником подає Директору Фонду відповідну заяву в письмовій формі.

4.7. Юридичні особи приватного права, крім заяви про прийняття до складу Учасників Фонду або виключення зі складу Учасників Фонду, подають рішення відповідного органу управління такої

юридичної особи щодо подання відповідної заяви Директору Фонду.

4.8. Рішення про прийняття до складу Учасників Фонду, про припинення участі у Фонді Учасників (затвердження виходу або виключення) приймаються Загальними зборами Учасників Фонду.

4.9. Зміни, які відбуваються у зв'язку з прийняттям в Учасники Фонду або припинення участі Учасників Фонду відображаються в Статуті Фонду шляхом внесення до нього змін та викладення в новій редакції з наступною реєстрацією змін в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.10. Загальні збори Учасників Фонду можуть прийняти рішення про прийняття особи до складу Учасників Фонду за умови, якщо така особа відповідає вимогам, які встановлені в п. 4.3. цього Статуту.

4.11. Учасники Фонду – юридичні особи реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

4.12. Участь у Фонді припиняється за рішенням Загальних зборів Учасників Фонду на підставі:

4.12.1. рішення керівного органу Учасника Фонду – юридичної особи про вихід зі складу Учасників Фонду;

4.12.2. рішення учасників або керівного органу Учасника Фонду – юридичної особи або рішення суду про ліквідацію Учасника Фонду – юридичної особи;

4.12.3. письмової заяви Учасника Фонду – фізичної особи.

4.13. Документ, який підтверджує наявність підстав, передбачених п. п. 4.12.1.-4.12.2. цього Статуту, або письмова заява учасника Фонду – фізичної особи подаються Директору Фонду і мають бути розглянуті Загальними зборами Учасників Фонду протягом 10 календарних днів з дати їх надходження.

4.14. Участь у Фонді припиняється також у разі примусового виключення Учасника зі складу Учасників Фонду в наступних випадках:

4.14.1. при недотриманні учасником вимог цього Статуту, зокрема, при неналежному виконанні обов'язків Учасника, передбачених цим Статутом;

4.14.2. у разі вчинення дій або бездіяльності, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;

4.14.3. у разі вчинення дій або бездіяльності, які перешкоджають статутній діяльності Фонду.

4.15. Мотивоване подання про примусове виключення Учасника подається на розгляд Загальних зборів Учасників Фонду Директором Фонду.

4.16. Директор Фонду зобов'язаний внести таке подання на розгляд Загальних зборів Учасників Фонду при зверненні до нього з такою ініціативою Учасників, сума голосів яких на Загальних зборах Учасників Фонду становить більше ніж 50 відсотків від загальної кількості голосів.

4.17. Рішення про примусове виключення Учасника приймається простою більшістю голосів Учасників, які присутні на Загальних зборах Фонду, при цьому голос особи, що виключається з Учасників Фонду в визначенні кворуму не враховуються, а особа, яка виключається з Учасників Фонду не бере участі в голосуванні.

4.18. Директор Фонду зобов'язаний письмово повідомити особу, яку виключено зі складу Учасників Фонду, про таке рішення протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4.19. У разі припинення участі у Фонді (виходу/виключення) його Учасника будь-які внески, сплачені Учасником Фонду, не повертаються.

4.20. Учасник Фонду має право у будь-який час вийти з нього з будь-якої причини відповідно до п. п. 4.12.1., 4.12.3. цього Статуту, повідомивши про це письмово Директора Фонду не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати свого виходу.

СТАТТЯ 5
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

5.1. Учасники Фонду мають право:

5.1.1. брати участь у визначенні та розробці цілей та напрямків діяльності Фонду відповідно до цього Статуту;

5.1.2. брати участь у статутній діяльності Фонду;

5.1.3. брати участь у всіх заходах, які проводить Фонд;

5.1.4. брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності в порядку, передбаченому цим Статутом;

5.1.5. обирати та бути обраним до органів управління Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних підрозділах Фонду;

5.1.6. надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду;

5.1.7. вимагати в установленому порядку скликання Загальних зборів Учасників Фонду;

5.1.8. пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів Учасників Фонду;

5.1.9. вносити пропозиції, заяви та зауваження на розгляд органів управління Фонду з питань, які пов'язані з діяльністю Фонду;

5.1.10. звертатися із запитом до органів управління Фонду і одержувати на них відповіді;

5.1.11. отримувати повну і вичерпну інформацію з питань діяльності Фонду, в тому числі знайомитися зі звітністю Фонду, протоколами та рішеннями Загальних зборів Учасників Фонду;

5.1.12. звертатися до Фонду для захисту своїх прав та інтересів;

5.1.13. вийти із складу Учасників Фонду, у порядку, передбаченому цим Статутом;

5.1.14. без довіреності представляти Фонд та діяти від його імені, в тому числі мають право підпису від імені Фонду.

5.2. Учасники Фонду мають інші права, які передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Учасники Фонду зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися положень цього Статуту та виконувати рішення органів управління Фонду;

5.3.2. брати безпосередню участь у діяльності Фонду у формах, передбачених цим Статутом та рішеннями органів управління Фонду, реалізації статутних цілей Фонду;

5.3.3. виконувати доручення, покладені на них органами управління Фонду;

5.3.4. пропагувати ідеї, мету, статутні цілі і діяльність Фонду серед потенційних благодійників;

5.3.5. сприяти розширенню зв'язків та розповсюдженню інформації про діяльність Фонду;

5.3.6. виконувати свої зобов'язання перед Фондом;

5.3.7. утримуватися від дій, які шкодять репутації Фонду, дискредитують Фонд або завдають Фонду збитків;

5.3.8. дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

5.3.9. подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних цілей;

5.3.10. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Фонду.

5.4. Учасники Фонду не можуть бути бенефіціарами благодійних програм Фонду.

5.5. Учасники Фонду або пов'язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду

5.6. Учасник Фонду не бере участь у прийнятті рішень стосовно:

5.6.1. договорів або інших правочинів між Фондом та цим Учасником або пов'язаною з ним особою;

5.6.2. спорів між Фондом та цим Учасником або пов'язаною з ним особою;

5.6.3. виключення цього Учасника, звільнення його або пов'язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

СТАТТЯ 6
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

6.1. Органами управління Фонду є:

6.1.1. Загальні збори учасників Фонду (далі – Загальні збори Учасників);

6.1.2. Одноосібний виконавчий орган Фонду - Директор Фонду (далі – Директор).

6.2. У Фонді можуть створюватися і припинятися інші постійні і тимчасові органи управління Фонду.

6.3. У разі створення органу управління відповідно до п. 6.2. цього Статуту член такого органу управління не бере участь у прийнятті рішень стосовно:

6.3.1. договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов'язаною з ним особою;

6.3.2. спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов'язаною з ним особою;

6.3.3. звільнення члена органу управління його або пов'язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

6.4. Директор, члени органів управління, створених відповідно до п. 6.2. цього Статуту або пов'язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду.

6.5. Директор, члени органів управління, створених відповідно до п. 6.2. цього Статуту не можуть бути бенефіціарами благодійних програм Фонду.

СТАТТЯ 7
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

7.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників Фонду або уповноважених представників таких учасників.

7.2. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду.

7.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:
7.3.1. затвердження статуту Фонду, внесення змін до статуту Фонду;

7.3.2. прийняття рішень про створення постійних і тимчасових органів управління Фонду, затвердження положень про такі органи Фонду;

7.3.3. прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Фонду (філій, представництв, відділень) Фонду, затвердження положень про відповідні відокремлені підрозділи Фонду;

7.3.4. призначення або обрання, зупинення або припинення повноважень (відкликання) Директора та членів інших органів управління Фонду у разі їх створення;

7.3.5. визначення напрямків діяльності Фонду, затвердження планів роботи Фонду на поточний рік;

7.3.6. прийняття рішень про набуття та припинення членства Фонду в інших благодійних організаціях або їх об'єднаннях (асоціаціях, спілках тощо);

7.3.7. заслуховування звітів Директора про результати роботи Фонду і виконання благодійних програм за минулий рік та звітів про результати фінансово-господарської діяльності Фонду;

7.3.8. затвердження річного бюджету Фонду та фінансової звітності Фонду;

7.3.9. прийняття рішень про заснування Фондом юридичних осіб, попереднє погодження їх статутів чи положень про них, прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію юридичних осіб, учасником яких є Фонд;

7.3.10. затвердження умов оплати праці Директора, членів інших органів управління Фонду у разі їх створення, інших посадових осіб/найманих працівників Фонду;

7.3.11. прийняття рішення про прийняття інших осіб до складу Учасників Фонду, про припинення участі у Фонді (вихід або виключення зі складу Учасників Фонду);

7.3.12. здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Фонду;

7.3.13. здійснення контролю та регулювання діяльності Директора;

7.3.14. здійснення контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку Фонду;

7.3.15. здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Фонду;

7.3.16. затвердження благодійних програм Фонду;

7.3.17. затвердження внутрішніх документів, які необхідні для ефективної діяльності та досягнення статутних цілей Фонду, правил, стандартів та процедур Фонду;

7.3.18. контроль відповідності діяльності Фонду та використання активів Фонду відповідно до його Статуту та благодійних програм;

7.3.19. здійснення організації проведення аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Загальних зборів Учасників;

7.3.20. надання попередньої згоди на вчинення правочинів, вартість предмета яких складає або перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень;

7.3.21. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду, призначення ліквідаційної комісії, затвердження передавального акта, розподільчого балансу, ліквідаційного балансу.

7.4. Чергові Загальні збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

7.5. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються в будь-який час на вимогу більшості Учасників Фонду або Директора.

7.6. Дату проведення чергових та позачергових Загальних зборів Учасників визначає Директор.

7.7. Директор зобов’язаний скликати позачергові Загальні збори Учасників у межах 30-денного строку після отримання відповідної вимоги Учасників.

7.8. Інформація про проведення Загальних зборів Учасників із зазначенням дати, часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів Учасників повинна бути доведена до відома Учасників Фонду в письмовій формі не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Учасників.

7.9. У Загальних зборах Учасників мають право брати участь усі Учасники Фонду.

7.10. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

7.11. При голосуванні на Загальних зборах Учасників кожний Учасник Фонду (його представник) має один голос.

7.12. Рішення, приймається на Загальних зборах Учасників не менш як трьома четвертими голосів від загальної кількості Учасників Фонду, оформлюються Протоколом про проведення Загальних зборів Учасників.

7.13. Учасники мають право призначити для участі у Загальних зборах Учасників своїх представників. Повноваження представника Учасника підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства України. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час змінити свого представника, повідомивши про це Фонд. Учасник Фонду має право делегувати свої повноваження щодо участі у Загальних зборах Учасників іншому Учаснику чи його уповноваженому представнику шляхом подання Загальним зборам Учасників відповідної письмової заяви.

7.14. Загальні збори Учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

7.15. Якщо Фонд має одного Учасника, рішення, які повинні прийматися Загальними зборами Учасників Фонду, приймаються цим Учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

СТАТТЯ 8
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ФОНДУ

8.1. Одноосібним виконавчим органом Фонду є Директор, що призначається Загальними зборами Учасників.

8.2. Директор обирається на 3 (три) роки, якщо рішення про його дострокове відкликання не прийнято Зборами.

8.3. Директор здійснює поточне управління Фондом, забезпечує його фінансову та господарську діяльність.

8.4. Директор є підзвітним та підконтрольним Загальним зборам Учасників.

8.5. Для цілей державної реєстрації Фонду, відомостей про Фонд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстрі неприбуткових установ та організацій та інших реєстрах, а також у взаємовідносинах з працівниками Фонду та будь-якими третіми особами, Директор є керівником Фонду.

8.6. Директор представляє Фонд без довіреності у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами з усіх питань, віднесених до його компетенції.

8.7. У разі тимчасової відсутності Директора його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора або рішенням Загальних зборів Учасників. Для представництва Фонду перед третіми особами особі, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, надається відповідна довіреність.

8.8. До компетенції Директора належить:

8.8.1. здійснення загального керівництва і управління поточною діяльністю Фонду;

8.8.2. право підпису звітних, фінансових та інших документів Фонду;

8.8.3. відкриття та закриття рахунків (у національній та іноземних валютах) в установах банків;

8.8.4. виконання рішень Загальних зборів Учасників;

8.8.5. унесення пропозицій на розгляд Загальних зборів Учасників щодо будь-яких питань діяльності

Фонду;

8.8.6. підготовка річних планів, звітів, проекту кошторису, визначення порядку розпорядження коштами Фонду;

8.8.7. розроблення та затвердження штатного розпису, розроблення форм та розмірів оплати праці працівників Фонду та подання їх на затвердження Загальним зборам Учасників;

8.8.8. видання наказів, доручень, вказівок та розпоряджень у межах своїх повноважень, обов'язкових для виконання працівниками Фонду;

8.8.9. розроблення правил, стандартів та процедур Фонду, внутрішніх документів, які необхідні для ефективної діяльності та досягнення статутних цілей Фонду;

8.8.10. прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб, які бажають бути прийнятими до складу Учасників Фонду, а також заяв Учасників, які бажають припинити свою участь у Фонді;

8.8.11. звернення до Загальних зборів Учасників з мотивованим поданням щодо примусового виключення Учасника;

8.8.12. організація збору благодійних пожертвувань та внесків для бенефіціарів від фізичних та юридичних осіб, вирішення питання щодо форм та обсягів надання благодійної допомоги її бенефіціарам (набувачам);

8.8.13. вирішення фінансових питань Фонду та забезпечення його ефективної діяльності;

8.8.14. видання довіреностей на вчинення дій від імені Фонду;

8.8.15. прийняття на роботу, призначення на посади та звільнення з посад працівників Фонду, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

8.8.16. учинення від імені Фонду правочинів, вартість предмета яких не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень;

8.8.17. учинення від імені Фонду правочинів, вартість предмета яких складає або перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень за умови отримання попереднього погодження Загальних зборів Учасників;

8.8.18. унесення пропозицій Загальним зборам Учасників щодо змін та доповнень до Статуту, інших внутрішніх документів Фонду;

8.8.19. інші повноваження, які не належать до виключної компетенції інших органів управління Фонду.

СТАТТЯ 9
ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ФОНДУ. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

9.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, а також інше майно, що придбане на законних підставах та є необхідним для здійснення статутної діяльності Фонду, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

9.2. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети, цілей та напрямів діяльності Фонду, визначених цим Статутом.

9.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників

(Учасників), працівників Фонду (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Фонду та інших пов'язаних з ними осіб.

9.4. Господарська діяльність здійснюється Фондом без мети одержання прибутку для сприяння досягненню статутних цілей Фонду.

9.5. Використання активів (доходів) Фонду здійснюється за напрямками, визначеними Загальними зборами Учасників відповідно до цього Статуту.

9.6. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити чинному законодавству України та цілям благодійної діяльності.

9.7. Фінансова діяльність Фонду спрямована на благодійництво та не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.

9.8. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році. Витрати, пов'язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено чинним законодавством України або правочином між Фондом та благодійником.

9.9. Джерелами формування майна (активів) Фонду є:

9.9.1. майно та (або кошти), передані безоплатно Засновниками (Учасниками) Фонду;

9.9.2. благодійні пожертвування та внески, благодійні гранти, кошти та майно одержані в результаті благодійної діяльності Фонду;

9.9.3. надходження від проведення благодійних кампаній по збиранню благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників;

9.9.4. пасивні доходи (доходи від цінних паперів, депозитів тощо);

9.9.5. майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

9.10. Джерелом формування майна (активів) Фонду не можуть бути кредитні кошти.

9.11. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

9.12. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.13. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

9.14. Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіт про діяльність Фонду, який містить інформацію про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також про напрямки використання активів Фонду у благодійній діяльності.

9.15. Фонд має право вимагати спеціальні звіти щодо використання благодійної допомоги від осіб, які отримали від Фонду таку допомогу.

9.16. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

СТАТТЯ 10
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

10.1. Діяльність Фонду здійснюється на принципах прозорості та відкритості.

10.2. Основні відомості про Фонд та його діяльність мають розміщуватися на його персональному сайті та (або) офіційній сторінці Фонду в соціальних мережах. На сайті Фонду має бути розміщена наступна інформація:

10.2.1. статут та реєстраційні документи, які регулюють діяльність Фонду;

10.2.2. звіти про діяльність Фонду.

СТАТТЯ 11
ПРАВА БЛАГОДІЙНИКІВ

11.1. Благодійники, які передали або мають намір передати Фонду своє майно (кошти), мають право:
11.1.1. одержувати на їх письмову вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей;

11.1.2. якщо майно (кошти) та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається благодійнику в обов'язковому порядку;

11.1.3. отримувати інформацію про персональний склад органів управління Фонду;

11.1.4. знайомитися з останньою фінансовою звітністю Фонду;

11.1.5. отримувати належне професійне ставлення до них з боку посадових осіб та працівників Фонду;

11.1.6. на збереження конфіденційності інформації про них та зроблені ними благодійні внески.

11.2. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 12
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників.

12.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймається не менше як 3/4 голосів усіх Учасників Фонду.

12.3. Внесення змін до цього Статуту оформлюється викладенням цього Статуту в новій редакції.

12.4. Статут Фонду у новій редакції підлягає державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 13
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ

13.1. Фонд припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.2. Фонд ліквідується:

13.2.1. за рішенням Загальних зборів Учасників;

13.2.2. в інших випадках, установлених чинним законодавством України.

13.3. Рішення Загальних зборів Учасників про реорганізацію або ліквідацію Фонду приймається не менше як 3/4 голосів усіх Учасників Фонду.

13.4. Правонаступниками Фонду у разі його реорганізації є одна чи кілька благодійних організацій.

13.5. Активи, що залишаються під час припинення Фонду після задоволення вимог його кредиторів, мають бути передані одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

13.6. Фонд є таким, що припинився, з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підпис засновників:
Деренговський Валерій Володимирович _____

Краснов Віктор Олександрович _____

Кудін Євгенія Миколаївна _____

Рудько Володимир Михайлович _____